



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001766/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excmá. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ECKER ALEJANDRO RICARDO C/ ANSES S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001766/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora a fs. 58/61 y a fs. 64 por la parte demandada, contra la sentencia de fs. 52/56.

Los recursos se conceden a fs. 65, a fs. 68 la Sra. Fiscal General Subrogante ante esta Cámara contesta la vista oportunamente corrida, expresa agravios la accionada a fs. 71/75 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 77 vta.

II- a) Que agravia a la parte actora que se omitiera resolver la reliquidación del haber inicial conforme la doctrina de los fallos "Rodríguez" y "Makler" de la CSJN; también solicita la aplicación de las pautas de los fallos "Sirombra", "Ortino" y "Zagari" de la CFSS y "Badaro" de la



CSJN, requiriendo la extensión de este último hasta la entrada en vigencia de la ley 26417. Finalmente, plantea la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad previstas en dicha ley.

b) Que agravia a la accionada la falta de aplicación de la ley 26417, el rechazo de la excepción de cosa juzgada y la extensión de las pautas del fallo "Badaro" más allá del 31/12/2006. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste y movilidad de su jubilación conforme la doctrina de los fallos "Sánchez" y "Badaro" de la CSJN, extendiendo la aplicación de éste hasta la entrada en vigencia de la ley 26417, con más el pago de intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que tal como lo señala la Sra. Fiscal General Subrogante, a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y en la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que, en primer lugar, corresponde declarar como de tratamiento inoficioso el planteo de la actora mediante el cual solicita la aplicación de la doctrina de los fallos "Rodríguez" y "Makler" de la CSJN, en tanto lo allí resuelto resulta aplicable a jubilados como autónomos y, consecuentemente, no guarda relación con lo debatido en autos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001766/2010/CA1

También debe declararse inoficioso el reclamo de esa parte para que se resuelva conforme los autos "Badaro" de la CSJN, toda vez que ello ya fue así resuelto por el a quo.

Por el mismo argumento, se declara inoficioso el reclamo de la demandada para que se aplique la ley 26417.

VI- Que los demás agravios expresados por las partes encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "SCIUTTO, MARIA ANGELICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, hacer lugar parcialmente al de la demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada y hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en el precedente citado.

VI- Que las costas deben imponerse por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y los correspondientes al de la actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.



**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ
DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, hacer lugar parcialmente al de la demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada y hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARIA ANGELICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y los correspondientes al de la actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13, ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 03/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470687#172598302#20170306110417658



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001766/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 03 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, hacer lugar parcialmente al de la demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada y hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARIA ANGELICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. Nº FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y los correspondientes al del actor en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

